



من المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري و الخرائطية

إلى السادة : - المحافظين على الأملاك العقارية
- رؤساء مصالح المسح العقاري

مذكرة

الموضوع: في شأن تعيين تاريخ تحديد المطالب التي ستدرج ابتداء من فاتح مارس 2006 :

سلام تام بوجود مولانا الإمام،

وبعد، فلا يخفى عليكم أن عملية التحديد تعتبر من أهم إجراءات التحفيظ و أن توصل المصلحة العامة بالاستدعاءات لحضورها في الوقت المناسب يسمح بإنجازها في أحسن الظروف، و يغنيكم عن القيام بإجراءات إضافية تطيل عمر مسطرة التحفيظ ، كما أن تقديم بعض المطالب على غيرها في عملية التحديد و عدم مراعاة تاريخ إدراجها يؤدي إلى عدم اكتشاف حالات التعرض المتبادل في حينها مما يلحق الضرر بحقوق بعض أطراف النزاع و يحملكم المسؤولية في ذلك، ولهذا تقرر بالنسبة للمطالب التي ستدرج ابتداء من فاتح مارس 2006 مايلي :

1- برمجة عملية تحديد المطالب المعنية حسب تاريخ إدراجها لا حسب موقعها.

2- أن يكون تاريخ تحديد كل مطلب هو اليوم التسعون الموالي لتاريخ إدراجه، فإذا كان يوم عطلة يتسلسل اليوم الموالي له كتاريخ لإجراء التحديد.

3- إعلام طالب التحفيظ بتاريخ التحديد و ساعه إجرائه فور أدائه للرسوم المستحقة عن إدراج طلبه،

ولتنفيذ ما تقرر، يتعين عليكم إتباع المسطرة التالية:

- بعد دراسة الطلب و الموافقة على إدراجه من طرف المحافظ، يحتفظ به في انتظار ضبط موقع العقار (le repérage) لدى مصلحة المسح العقاري و أداء الرسوم.
- يملأ المطبوع رفقته بالبيانات المتوفرة و يسلم إلى طالب التحفيظ للتعريف بموقع الملك (le repérage) من طرف مصلحة المسح العقاري المعنية.
- يقوم رئيس مصلحة المسح العقاري فوراً بضبط موقع الملك (le repérage) و يضمن بيانات هذا الموقع بالمطبوع المرفق و يسلمه إلى طالب التحفيظ بعد أن يوقعه و يضع على خدم المصلحة.
- بعد توصل المحافظ بالمطبوع المذكور، يستخلص الرسوم المستحقة، و يقوم فوراً بتعيين التاريخ و الساعة المقررين لإجراء عملية التحديد، و يسلم لطالب التحفيظ وصل الأداء و الاستدعاء لعملية التحديد بعد أن يوقع له هذا الأخير على الإشهاد بالتوصل.
- تتم البيانات الواردة في المطبوع المشار إليه برقم المطلب و تاريخ إدراجه و التاريخ و الساعة المقررين لإجراء عملية التحديد، و توجه نسخة منه موقعة من طرف المحافظ إلى رئيس مصلحة المسح العقاري في نفس يوم الإدراج.
- يتحقق رئيس مصلحة المسح العقاري من توصله بالمطبوعات الخاصة بكل المطالب المدرجة حسب أرقامها التسلسلية.
- يلصق المحافظ بملف المطلب كلا من المطبوع المذكور و الإشعار بالتوصل و يشتر في الملف إلى تاريخ التحديد.
- توجه خلاصة المطلب للنشر بالجريدة الرسمية خلال خمسة أيام من تاريخ إدراج المطلب، تجباً لحلول تاريخ التحديد قبل نشرها في الجريدة الرسمية.
- تحرر استدعاءات التحديد الخاصة بالمجاورين و ذوي الحقوق المصرح بهم في المطلب و توجه إلى أصحابها وفق المعتاد داخل أجل لا يتعدى خمسة أيام من تاريخ الإدراج غير أنه في حالة حضور أحد المتدخلين في عملية التحفيظ إلى مكاتب المحافظة العقارية بعد ذلك (متعرض ، مجاور ، مستفيد من الفصل 84) ، فإنه ينبغي تسليمه فوراً الاستدعاء التحديد مقابل إشهاد بالاستيلاء.
- تحرر الملصقات الخاصة بالإعلان عن خلاصة المطلب ، و يضمن بها تاريخ التحديد انتظار صدور هذا الإعلان بالجريدة الرسمية و يتم إلصاق نسخة منها فوراً بلوحة الإعلانات المتعلقة بقسم العموم لدى المحافظة العقارية.

• بعد نشر الإعلان عن خلاصة المطلب بالجريدة الرسمية تضمن بالملصقات مراجع النشر وتوجه فوراً إلى الجهات المختصة بتعاليقها في مكاتبها ، كما توجه نسخة منها إلى رئيس مصلحة المسح العقاري رفقة قائمة الإرسال : (le bordereau foncier). هذا ، وألفت انتباه السادة المحافظين إلى وجوب مراعاة مايلي عند تعيين تاريخ وساعة إجراء عملية التحديد:

- أن يكون تاريخ التحديد هو اليوم التسعون الموالي لتاريخ إيداع المطلب كما بينت أعلاه.
- أن تراعى في تعيين ساعة إجراء عملية التحديد المعطيات المتعلقة بمساحة الملك وموقعه والعدد المطلوب الموعدة..... إلخ

ويتعين على السادة المحافظين مسك سجل خاص يتضمن البيانات التالية:

- أرقام مطالب التحفيظ المعنية بهذه المذكرة حسب تسلسل أرقامها.
- تاريخ الإيداع.
- التاريخ والساعة المقررين لإجراء عملية التحديد.
- رقم وتاريخ تسليم الاستدعاء إلى طالب التحفيظ.
- رقم وتاريخ توجيه خلاصة المطلب للنشر بالجريدة الرسمية.
- رقم وتاريخ توجيه الاستدعاءات إلى المجاورين.
- رقم وتاريخ تسليم الاستدعاءات إلى المتدخلين (متعرضين- مستفيدين من الفصل 84.....)
- نتيجة التحديد المقرر (سليبي أو إيجابي).

كما يتعين على السادة رؤساء مصالح المسح العقاري أن يعينوا كل المهندسين والتقنيين العاملين تحت إمرتهم ويكلفوهم على وجه الخصوص بعمليات التحديد وبمراقبة الأشغال الطبوغرافية. وفي الأخير، أطلب من السادة المحافظين والسادة رؤساء مصالح المسح العقاري اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتسريع إجراءات التحفيظ وتلافي التحديدات السلبية، كما أطلب منهم تكثيف التعاون بينهم في تنفيذ التعليمات الواردة عليهم بكل دقة، مع العلم أن ذلك سيكون موضوع تقييم مستمر من طرف مصالح المفتشية العامة للوكالة.

هذا، ويتعين إخباري بكل الصعوبات التي قد تعترضكم في تنفيذ ما جاء في هذه المذكرة.

والسلام.

المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة
العقارية والمسح العقاري
توفيق الشرقاوي

المحافظة العقارية

.....

تاريخ الإرسال : رقم :

الرقم الترتيبي.....

الرسم العقاري عدد

مطلب التحفيظ عدد

- نوع الإجراء :

- تاريخ قبول الطلب :

- تعيين الملك موضوع الطلب :

- الموقع :

- اسم الملك : رقم القطعة المساحة

- الحدود : شمالا :

شرقا :

جنوبا :

غربا :

- مراجع وصل إيداع الملف التقني :

- الإحداثيات : X..... Y..... رقم الخريطة

- ملاحظات :

.....

.....

.....

توقيع المحافظ على الأملاك العقارية

مطلب التحفيظ عدد:

إسم طالب التحفيظ: رقم هاتفه

تاريخ إيداع المطلب:

إسم المالك:

مساحته المصرح بها:

حدوده المصرح بها:

شمالا:

شرقا:

جنوبا:

غربا:

موقعه:

تاريخ التحديد: الساعة:

إحداثياته: x. y. رقم الخريطة

ملاحظات:

.....
.....
.....

توقيع المحافظ على الأملاك العقارية

توقيع رئيس مصلحة المسح العقاري